

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9496/2542

บริษัทแอร์ไทเกอร์เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู. อี. โอ. นิตติ้ง กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 151, มาตรา 610, มาตรา 797 วรรคหนึ่ง

สินค้าที่โจทก์ขนส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อตกลงในการขนส่งกับโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงเป็นคู่สัญญากับโจทก์ การที่จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุมัติโควตามอบโควตาให้จำเลยที่ 1 ส่งสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อหนึ่ง เป็นการโอนสิทธิในการส่งออกให้จำเลยที่ 1 ไม่ใช่เป็นการตั้งให้จำเลยที่ 1 มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 4 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 797 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ตัวแทนของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าขนส่งต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบสี่ร่วมกันชำระเงิน ๑,๓๔๖,๐๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๑,๒๘๔,๕๑๘.๕๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๑๐ ให้การว่า จำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๑๐ ไม่เคยตั้งจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เป็นตัวแทนและไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ จำเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๔ และโจทก์ จำเลยที่ ๕ เป็นสาขาของจำเลยที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในฐานละเมิดบุคคลร่วมกับจำเลยที่ ๔ จำเลยที่ ๖ ถึงที่ ๑๐ เป็นกรรมการของจำเลยที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาคดี โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๔ จำเลยที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๔ ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดชอบชำระเงินจำนวน ๑,๒๕๘,๓๐๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๕ ถึงที่ ๑๐

จำเลยที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๔ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ ๔ ได้รับอนุมัติโควตาส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปออกไปนอกประเทศจากกองสิ่งทอ กรมการค้าต่างประเทศ จำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้โควตาของจำเลยที่ ๔

จำนวน ๒ ครั้ง โจทก์ทذرองจ่ายค่าขนส่งไปรวม ๑,๒๕๘,๓๐๗ บาท โจทก์ทวงถามให้
จำเลยที่ ๑ ชำระค่าขนส่งแล้ว แต่จำเลยที่ ๑ เพิกเฉย

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๔ ในการ
ส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ พยานโจทก์มีนายธนาวุฒิ ยิง
บัณฑิตพงศ์ นายธัญญะ จิตต์อุไร นายสมพร เต๋นวานิช และนายอุเทนโชติยานนท์
เบิกความตอบทนายจำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๑๐ ถามค้านว่า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ติดต่อกับนาย
อุเทน พนักงานโจทก์ให้ขนส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์รับ
สินค้าที่จะส่งจากโรงงานของจำเลยที่ ๑ และสินค้าดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑ อีกทั้ง
นายธัญญะเบิกความตอบทนายจำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๑๐ ถามค้านรับว่าสินค้าที่โจทก์
ขนส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกาตามใบขนส่งสินค้าขาออกเอกสารหมายเลข จ. ๘ กับใบ
กำกับสินค้าเอกสารหมายเลข จ. ๑๑ เป็นสินค้ายรายการเดียวกับที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข
ล. ๑ ล. ๒ เห็นว่า เอกสารหมายเลข ล. ๑ ล. ๒ เป็นหนังสือยินยอมการรับส่วนจัดสรร
ระหว่างเจ้าของส่วนจัดสรรกับเจ้าของสินค้า ซึ่งได้ระบุว่าเป็นการจัดสรรด้วยวิธีแลกเปลี่ยน
โควตาโดยระบุให้จำเลยที่ ๑ เป็นผู้มืสิทธิในการรับชำระเงินและระบุเลขที่ใบ
กำกับสินค้าหรือ INVOICE ในเอกสารหมายเลข ล. ๑ แผ่นที่ ๑ , ๔ และเอกสารหมายเลข
ล. ๒ แผ่นที่ ๑ , ๒ ว่าเป็นเลขที่ ๓๘๐๑๒๕/UEO , ๓๘๐๑๒๖/UEO ซึ่งตรงกับเลขที่
INVOICE ในใบขนส่งสินค้าขาออกเอกสารหมายเลข จ. ๘ จ. ๑๓ เมื่อนำมาประกอบกับคำ
เบิกความพยานโจทก์ทั้งสี่ปากข้างต้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสินค้าที่โจทก์ขนส่งไป
ประเทศสหรัฐอเมริกาคือของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ติดต่อดกลงในการขนส่ง
กับโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงเป็นคู่สัญญากับโจทก์ การที่จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุมัติ
โควตามอบให้จำเลยที่ ๑ ส่งสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต่อ
หนึ่งเป็นการโอนสิทธิในการส่งออกให้จำเลยที่ ๑ ไม่ใช่เป็นการตั้งให้จำเลยที่ ๑ มี
อำนาจทำการแทนจำเลยที่ ๔ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๘๗ วรรคหนึ่ง จำเลยที่ ๑ จึง
ไม่ใช่ตัวแทนของจำเลยที่ ๔ จำเลยที่ ๔ ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าขนส่งต่อโจทก์

พิพากษายืน.

(สุวัตร สุขเกษม-พิชัย เตโชพิทยากุล-ชนะ ภาสกาณนท์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นางอัปสร หิรัญบุรณะ

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัชย์ พิริยชนานันท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------